คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๖๗ - ๒๙๗๓/๒๕๖๘

นาย ย กับพวกรวม ๗ คน โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และ ๕๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘

เรื่อง การที่จำเลยหมดสัญญาจ้างเหมาแรงงานกับคู่สัญญาจ้าง จำเลยมีหน้าที่เสนองานใหม่ให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องพยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น แต่จำเลยกลับเลือกเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดทันทีเมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดถูกส่งตัวคืน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของโจทก์ทั้งเจ็ด ทั้งที่โจทก์ทั้งเจ็ดมีส่วนทำให้จำเลยได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการติดต่อกันมาหลายปี การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างจำเลย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บริษัท ม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยอ้างว่า บริษัท ม จำกัด ปรับโครงสร้างและมีการยุบแผนก จำเลยไม่สามารถหาตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมกับโจทก์ทั้งเจ็ด ให้มีผลเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับความเสียหาย จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และจำเลยยังค้างจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งเจ็ด ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานโดยส่งโจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด และได้รับค่าจ้างรวมทั้งสวัสดิการตามเดิม ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป และค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปเป็นจำนวนตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนให้การว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดให้ปฏิบัติงานในลักษณะการรับจ้างเหมาแรงงานที่บริษัท ม จำกัด ต่อมาสัญญาจ้างเหมาแรงงานระหว่างจำเลยกับบริษัท ม จำกัด สิ้นสุดลง จำเลยเสนองานและมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเดิมที่บริษัทอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาแรงงานกับจำเลย แต่โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ประสงค์ไปทำงานที่บริษัทคู่สัญญารายอื่นของจำเลย จนเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งเจ็ดไม่มีสิทธิให้จำเลยรับเข้าทำงานใหม่หรือจ่ายค่าเสียหายส่วนค่าชดเชยค้างจ่ายเป็นจำนวนที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของโจทก์ทั้งเจ็ด ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ทั้งเจ็ดสละประเด็นเรื่องชดเชย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเจ็ด ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หากกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น แต่ต้องไม่เกินตามที่โจทก์ทั้งเจ็ดมีคำขอท้ายฟ้อง คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยทำสัญญารับจ้างเหมาแรงงานกับบริษัท ม จำกัด โดยจะจัดหาลูกจ้างไปทำงานให้แก่บริษัท ม จำกัด เมื่อสัญญาจ้างเหมาแรงงานระหว่างจำเลยกับบริษัท ม จำกัด สิ้นสุดลง บริษัท ม จำกัด จึงส่งตัวโจทก์ทั้งเจ็ดคืนจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดทันที ก่อนเลิกจ้างไม่ได้เสนองานใหม่ให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม พยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น แต่จำเลยกลับเลือกเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดทันทีเมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดถูกส่งตัวคืน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้าง ทั้งที่ลูกจ้างมีส่วนทำให้นายจ้างได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการติดต่อกันมาหลายปี การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กำหนดค่าเสียหายให้จำเลยชดใช้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดแทน และไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เมื่อใด จำเลยจึงต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องอันถือว่าเป็นวันทวงถามเป็นต้นไป

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ การที่บริษัท ม จำกัด ส่งตัวโจทก์ทั้งเจ็ดคืนจำเลยนายจ้าง โจทก์ทั้งเจ็ดยังคงเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยต้องรับตัวโจทก์ทั้งเจ็ดกลับเข้าทำงานโดยกำหนดค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม หรือเสนองานให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยพยายามหาหนทางช่วยเหลือไม่ให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น แต่จำเลยกลับเลือกเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดทันที โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้กระทำความผิดใด จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยคดีครบทุกประเด็นข้อพิพาทแล้ว เป็นคำพิพากษาที่แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุป และคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี พร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และในกรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่ ต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างในขณะที่เลิกจ้างว่านายจ้างมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่ เนื่องจากจำเลยส่งโจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานที่บริษัท ม จำกัด ตามสัญญารับจ้างเหมาแรงงาน ต่อมาสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง และบริษัท ม จำกัด

ส่งตัวโจทก์ทั้งเจ็ดคืนแก่จำเลย และจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้เสนองานใหม่ให้โจทก์ทั้งเจ็ดก่อนเลิกจ้าง และโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้กระทำความผิดใด เช่นนี้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเพราะเหตุดังที่กล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ จึงยังไม่มีเหตุที่สมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอยู่นั่นเอง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
